

1500437-76.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Mora com os pais. Está preso por roubo. Quanto aos fatos, tinha um Today vermelha, então deu fuga da polícia com a motocicleta. Então a vendeu a trocou pela moto. Trocou pelo facebook. A moto estava parada na chácara. O rapaz que lhe vendeu disse que era de leilão e que lhe apresentaria a nota fiscal na segunda-feira. Inquirido pela defesa, disse que a moto poderia ser produto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

2ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América, Barretos - SP - cep 14783-195

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500437-76.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206527/2022 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 26449895 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2206527 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, EH6139-1/2022 - Seccional - Barretos, 2206527 - 01º D.P. BARRETOS, 2206527 - 03º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PRINCY JAMES ALVES FERREIRA

Data da Audiência:

30/11/2022

Réu Preso

Aos 30/11/2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO DE OLIVEIRA SILVA, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Barretos, comigo escrevente abaixo nomeada, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento. Participam por teleaudiência o Doutor MATHEUS BOTELHO FAIM, Promotor de Justiça; Doutora DANIELA SANCHEZ ITA FERREIRA, Defensora Pública em defesa do réu; assim como o acusado PRINCY JAMES ALVES FERREIRA. Presentes a vítima Itamar Leite de melo e as testemunhas comuns Daniel Matos de Carvalho e Daniel Ferreira de Araújo. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, dada a palavra à defensora para apresentação da defesa prévia, por ela foi dito: 'MM. Juiz: O acusado demonstrará sua inocência no curso da instrução, não havendo testemunhas a serem arroladas'. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. A resposta à acusação formulada pela defensora não configura caso de absolvição sumária, de que trata o artigo 397 do Código de Processo Penal, envolvendo questões de mérito, que somente poderão ser apreciadas após a dilação

probatória. Destarte, ratifico o recebimento da denúncia. A seguir, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos da vítima e da testemunha Daniel Mattos de Carvalho que ingressou na sala de audiências, procedendo-se sua qualificação em vídeo, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado. Antes do interrogatório do réu, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da testemunha Daniel Ferreira de Araújo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução e determinado que se passasse aos debates. Dada a palavra às partes, elas debateram oralmente, gravadas suas falas, nos termos dos provimentos nºs. 886/04, do CSM e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas nas Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo aplicativo Microsoft Teams, devidamente anexada ao presente termo. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. PRINCY JAMES ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que no dia 31 de julho de 2022, por volta de 00h30min, na Avenida 43, nº 01137, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Santa Isabel, PRINCY JAMES ALVES FERREIRA, qualificado às fls. 12/14, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, Placa EWA1334/Barretos, chassi: 9C2JC4110BR753594, 2011/2011, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09, bem este avaliado em R\$7.095,00 (sete mil e noventa e cinco reais), conforme consta do auto de avaliação de fls. 67, pertencente à vítima Itamar Leite de Melo. Recebida a denúncia (fls. 95/97) e o acusado foi citado e notificado (fls. 138). A denúncia foi recebida. Em instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha comum e o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público apontou a condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. O pedido veiculado na denúncia é procedente. A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), autos de exibição e apreensão (fls. 09 e 118/119), laudos de exames periciais (fls. 80/81 e 115/117), bem como pela prova oral colhida. A vítima Itamar Leite de Melo, ouvida em sede policial, disse: "que na data dos fatos, por volta das 15:00hs, estacionou sua Motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, de Placas EWA1334, devidamente trancada em frente sua residência, na Av. 47, nº 904, Bairro Celina. Que quando retornou, por volta das 18h00min, percebeu que a mesma havia sido furtada. Que a motocicleta está em nome de ANDREA SALLES DE MELO, que é filha do declarante, porém o veículo fica em posse de ITAMAR, pois o mesmo terminou de pagar as parcelas da mesma" (fls.77). Em juízo, disse que a motocicleta foi furtada e a polícia a encontrou. Estava com paralamas danificado e picotaram números do chassi e do motor. Os policiais disseram que uma pessoa foi encontrada empurrando a motocicleta em uma fazenda. Acha que terá um prejuízo de dois mil e quinhentos reais. A testemunha Daniel Mattos de Carvalho, policial militar, ouvido em sede policial, disse: "que estava em patrulhamento preventivo pela Av. 43 na companhia do seu colega de farda Sd. DANIEL, quando receberam informações de um anônimo de que pela chácara Nossa Senhora Aparecida havia um indivíduo com uma motocicleta de cor preta, produto de furto em datas anteriores. A informação trazia também sobre a pessoa de PRINCY JANES, indivíduo foragido da justiça. Diante dos fatos deslocaram até a referida chácara onde ao se aproximar deparam com o referido empurrando a motocicleta para o interior do imóvel. Neste momento a equipe se aproximou e realizou a abordagem. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a motocicleta que de momento ostentava a placa GOP4988, verificaram através de um selo identificador afixado ao quadro que se tratava da motocicleta de placa EWA1334, sendo um CG 125, Fan KS, de cor preta, produto de furto neste município. Indagado, PRINCY JANES ALVES FERREIRA informou que realmente estava evadido do sistema prisional e que a motocicleta foi uma troca com outra motocicleta pelo aplicativo Facebook, onde ele havia adquirido de um desconhecido. Ainda em busca domiciliar, foi localizada uma tornezeleira rompida escondida em uma caixa em cima do guarda-roupa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão, sendo reservados seus direitos constitucionais e PRINCY apresentado neste plantão policial. Cabe salientar ainda que esse indivíduo foi responsável pelo acidente envolvendo uma viatura do BAEP pelo bairro Bom Jesus, dias atrás, durante

uma fuga" (fls. 02). Em juízo, disse que estava em patrulhamento pelo município quando receberam informação de que o réu, evadido do sistema prisional, estaria escondido em uma chácara, na posse de uma moto. Foram ao local e avistaram o réu empurrando o veículo. No quadro da moto havia o número do chassi. Chassi e motor tinham número suprimido. Verificou que o bem era furtado. Indagado o réu disse que adquiriu a moto em um site de classificados, tendo trocado por outra moto, com um desconhecido. O réu não apresentou nenhum documento da negociação da motocicleta e que não havia nota fiscal. A testemunha Daniel Ferreira de Araujo, policial militar, ouvido em sede policial, disse: "que estava em patrulhamento preventivo pela Av. 43 na companhia do seu colega de farda Cb. MATTOS, quando receberam informações de um anônimo de que pela chácara Nossa Senhora Aparecida havia um indivíduo com uma motocicleta de cor preta, produto de furto em datas anteriores. A informação trazia também sobre a pessoa de PRINCY JANES, indivíduo foragido da justiça. Diante dos fatos deslocaram até a referida chácara onde ao se aproximar depararam com o referido empurrado a motocicleta para o interior do imóvel. Neste momento a equipe se aproximou e realizou a abordagem. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar a motocicleta que de momento ostentava a placa GOP4988, verificaram através de um selo identificador afixado ao quadro que se tratava da motocicleta de placa EWA1334, sendo um CG 125, Fan KS, de cor preta, produto de furto neste município. Indagado, PRINCY JANES ALVES FERREIRA informou que realmente estava evadido do sistema prisional e que a motocicleta foi uma troca com outra motocicleta pelo aplicativo Facebook, onde ele havia adquirido de um desconhecido. Ainda em busca domiciliar, foi localizada uma tornezeleira rompida escondida em uma caixa em cima do guarda-roupa. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão, sendo reservados seus direitos constitucionais e PRINCY apresentou neste plantão policial" (fls. 03). Em juízo, foi dispensada sua oitiva. O réu ouvido em sede policial disse que: "que tinha uma motocicleta Honda Today vermelha e, em data anterior, correu da polícia utilizando-se dessa motocicleta ocasião em que a viatura colidiu-se com um ônibus. Em razão disso, trocou sua motocicleta por outra, ora apreendida pelos policiais através do aplicativo Facebook, com uma pessoa desconhecida. Que tirou a tornezeleira para poder trabalhar na rua. Solicita avisar seus pais sobre sua prisão pelo fone 3322-3924 e assim foi feito" (fls. 04). Em juízo, disse que tem trinta anos de idade. Mora com os pais. Está preso por roubo. Quanto aos fatos, tinha um Today vermelha, então deu fuga da polícia com a motocicleta. Então a vendeu a trocou pela moto. Trocou pelo facebook. A moto estava parada na chácara. O rapaz que lhe vendeu disse que era de leilão e que lhe apresentaria a nota fiscal na segunda-feira. Inquirido pela defesa, disse que a moto poderia ser produto de crime, mas o rapaz ficou de lhe apresentar a documentação. Os elementos colhidos e presentes nos autos determinam o reconhecimento da conduta vedada criminalmente. O conjunto probatório é bastante robusto para se assegurar da autoria do crime pelo réu, não havendo sequer evidências de que os fatos praticados por ele tenham ocorrido de outra forma senão aquela apontada na denúncia. O réu, evadido da Justiça, estava na posse do bem, motocicleta com numeração suprimida, sem qualquer documentação da negociação e sem individualização da pessoa que lhe teria vendido. Apesar da narrativa do réu, inequívoco o conhecimento de que se tratava de produto de origem ilícita. O dolo, em casos que tais, deve ser extraído dos elementos acima alinhavados, a despeito dos argumentos da zelosa defesa. Em suma, inexistindo causas que afastem a ilicitude da conduta do réu, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, o pedido

acusatório é procedente. Passa-se a fixar a pena a ser imposta. Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base exasperada pela metade ante os maus antecedentes ostentados pelo réu (condenação definitiva nos autos 0004959-64.2010.8.26.0066 - fls. 34/35), bem como por se encontrar evadido do sistema prisional, o que resulta em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa. A multirreincidência do réu (condenação definitiva nos autos 1500149-88.2018.8.26.0066 - fls. 32/33; condenação definitiva nos autos 1500791-61.2018.8.26.0066 - fls. 36; condenação definitiva nos autos 0000495-45.2013.8.26.0066 - fls. 37) permite nova exasperação da pena pela metade,

resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, pena que se torna definitiva, ausentes outras causas modificativas da reprimenda. Não há se falar em confissão espontânea, a despeito da insistência da defesa em assim argumentar, uma vez que a tese do réu é de que não sabia da origem espúria do bem e que a negociou regularmente. A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, por decorrência dos maus antecedentes e da multirreincidência do réu. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e o faço para CONDENAR o réu PRINCY JAMES ALVES FERREIRA, RG: 48565362, nascido em 11/03/1992, filho de CARLOS ALVES FERREIRA e SIRLENE DE ALMEIDA FERREIRA, com fundamento no artigo 180, caput, do Código Penal, aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado. Denega-se ao acusado o recurso em liberdade, pois presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, conforme decisões já constantes dos autos, notadamente pela multirreincidência. Ainda que subtraído o tempo de prisão processual, não se verifica lapso suficiente a eventual progressão de regime. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento provisória. Oportunamente, realizem-se as comunicações necessárias, inclusive para os fins do disposto no art. 15, inc. III da CR/88, expedindo-se a guia de execução e arquivando-se os autos. Em se tratando de sentença condenatória, nos termos do artigo 1094, inciso I, das N.S.C.G.J., c.c. artigo 4º, § 9º, alínea 'a', da Lei nº 11.608/03, condeno o sentenciado, qualificado nos autos, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Pelo Dr. Promotor foi dito que renuncia ao direito de recurso, o que fica desde já homologado. Pela defensora houve a manifestação do desejo de recorrer, sendo que neste ato, recebo o apelo ora interposto. Processe-se. Expedida a guia, remetam-se com vistas os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais. Saem os presentes devidamente intimados. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Tânia Maria Ueno Margato, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA